清城区“4·17”一般物体打击事故调查报告

2020年4月17日13时30分，位于龙塘镇辖区内的清远市绿享环保科技有限公司，一名工人在进行清理木材破碎机杂物时，被物体打击造成死亡。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)的有关规定，清城区人民政府成立由区应急管理局、区公安分局、区工业和信息化局、区人力资源社会保障局、市生态环境局清城分局、区总工会、龙塘镇人民政府等有关单位人员组成的清城区“4·17”一般物体打击事故调查组(以下简称事故调查组)。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，明晰事故性质，认定事故责任，提出防范措施。经调查，事故情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故单位基本情况

1、清远市绿享环保科技有限公司(以下简称绿享公司)统一社会信用代码:91441802MA5402D16R,法人代表:孙某峰,注册资金:人民币伍佰万元,企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期:2019年11月01日,营业期限:长期,经营范围:环保技术推广服务;玻璃制品制造;环保咨询;节能技术推广服务;环

境卫生管理；城乡市容管理；软件和信息技术服务业；科技中介服务；广告业；木材加工；木质制品制造；木质家具制造；金属制品制造；批发业；零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）地址：清城区龙塘镇新庄村107国道边168号地自编号之一。

2、2019年12月5日，绿享公司与业主郑某华签订《厂房租赁合同》，厂房面积约5854平方米，主要用途为废旧木材破碎加工，租期至2026年2月1日。2020年1月7日，绿享公司与自然人黄某伟签订《厂房租赁协议》，把生产车间（约1500平方米）的一半面积租给黄某伟作木材翻新加工用途，另一半车间绿享公司自留用作木材破碎加工。

3、2019年底，绿享公司法人代表孙某峰经朋友介绍，与黄某耀（死者）达成口头协议，绿享公司以每吨13元价格把废旧木材破碎加工业务给黄某耀承包，并由绿享公司出资，黄某耀分别从东莞、韶关购入二手装载车和木材破碎机（均没有产品说明书）。废旧木材破碎加工作业和木材破碎机日常维护由黄某耀一个人全部负责，没有再雇佣其他工人。绿享公司在今年2月中旬生产设备设施调试完成后，开始进行生产活动。

（二）事故死亡人员情况

死者黄某耀，男，身份证号：44098119880******4，住址：广东省高州市沙田镇******。上岗作业前未经任何安全生产培训教育，不具备装载车（铲车）特种设备作业资格。

（三）事故经过及应急救援情况

2020年4月17日13时，黄某耀开始进行木材破碎作业。13时19分50秒，黄某耀驾驶铲车行驶至位于车间东北角位置的木材破碎机旁边，并将铲车铲斗移升至木材破碎机上喂料辊上方位置。13时27分25秒，黄某耀用绳索两头分别捆绑在木材破碎机上喂料辊位置和铲车铲斗齿牙位置。13时28分02秒，黄某耀操作铲车，提升木材破碎机上喂料辊约1米。13时28分34秒，黄某耀进入上喂料辊进料口内进行清理杂物。13时29分48秒，用于提升木材破碎机上喂料辊的绳索突然断裂，木材破碎机上喂料辊立即把黄开耀压倒在进料口内。直至18时30分，孙某峰在木材破碎机内发现黄某耀出事后，立即拨打110、120电话。110医生到场抢救，黄某耀抢救无效死亡。

（四）职能部门、属地监管情况

1、市生态环境局清城分局。根据《关于印发广东省豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录(2020年版)的通知》(粤环函〔2020〕108号)的相关规定，绿享公司所属的行业类别和生产工艺项目内容符合豁免环境影响评价手续办理项目，不需要申报办理环境影响评价手续。

2、清城区应急管理局。根据原清城区安监局印发《清远市清城区生产经营单位安全生产分级分类监管实施办法》（城安监〔2019〕3号）和区应急管理局印发《清远市清城区应急管理局安全生产监督检查工作计划》(城应急〔2020〕5号)，绿享公司没有

纳入区应急管理局日常监管范围，该企业安全生产日常监管工作由龙塘镇人民政府实行属地监管。

3、龙塘镇安全生产监督管理站。按照2020年3月9日制定的《龙塘镇安监站2020年安全生产监管计划》，计划今年8月份，对银源工业园包括绿享公司在内的生产经营单位进行安全生产检查。因此，龙塘镇安监站未对绿享公司进行日常监督管理。

（五）事故直接经济损失及善后工作情况

事故造成的直接经济损失初步统计约84万元。

二、事故原因和性质

（一）直接原因

死者黄某耀安全意识淡薄，违规操作铲车，对作业环境的危险性认识不够，冒险进入危险空间清理杂物。

（二）间接原因

1、绿享公司安全生产主体责任不落实，生产设施没有落实“三同时”建设，现场安全生产管理不严格，对从业人员安全生产教育培训不足。

2、绿享公司主要负责人孙某峰没有履行本单位的安全生产职责：（1）没有建立、健全本单位安全生产责任制；（2）没有制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）没有组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（4）没有督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

三、事故性质

经调查认定，清城区“4·17”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任认定和处理意见

（一）死者黄某耀是造成本次事故的主要责任者，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）绿享公司安全生产主体责任不落实，对本次事故负有责任。建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

（三）绿享公司主要负责人孙某峰，未履行安全生产管理职责，对本次事故负有责任。建议公安机关按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》有关规定，追究其刑事责任。

五、事故教训和防范措施

（一）绿享公司应严格遵守《安全生产法》的规定以及行业相关要求，开展生产设施“三同时”建设，加强现场安全管理，加大检查、巡查力度，及时制止及纠正冒险作业行为，确保企业安全生产。

（二）各街、镇以及区直相关职能部门要加强对企业的检查力度，对企业存在的生产安全隐患，要督促整改落实，对不落实整改的，坚决给予严肃查处。

（此页无正文）

清城区“4·17”一般物体打击事故调查组

2020年5月20日